

Private Law의 이러한 영향 때문에 결국 (비록 2세기의 시간은 걸렸지만) Public Law에도 변화가 일어날 수 있었다. 2세기동안의 크고 작은 법에 대한 도전과 시행착오, 성공과 실패를 거치면서 '개인'들의 많은 생각들이 누적되어왔다. 그리고 그것이 있었기 때문에 1800년대 중반에 이르러 새로운 개정이 큰 무리없이 이뤄질 수 있었던 것이다.

(Statute of Monopolies 같은 경우 사람들은 다 제정이 한번에 (쉽게) 됐을 거라고 생각하지만, 실제로는 1621년에 상정되었다가 계류되고 묻힌 적이 있었다. 그때도 왕에게 재가를 받는 clause를 넣자느니하는 '다양한' 논의들이 전개되었고, 그 논의가 수 년간 진행된 결과 결국 법이 탄생할 수 있었던 것이다.)

(* 구체적으로는 Engine 분야의 ~~한 private bill의 역할 때문에 Newcomen이나 Watson의 engine이 특허제도를 통해 잘 보호받을 수 있었다거나 하는 식으로 논리를 구체적 사례로 구성해보기)

제도에 참여했던 사람들은 큰 (제도의) 변화를 기대하고 참여했던 것은 아닐 것이다. 이들은 자기의 경제적 이익을 위해 법을 상정했고, 자신의 이익을 위해 법이 바뀌기를, 자신에게는 예외적인 처분을 해주기를 바랐던 것일 것이다. 의회 의원들도 마찬가지로, 국가의 이익을 물론 생각했겠지만, 큰 변화를 기대했던 것은 아닐 것이다. 학자들이나 기업 등도 제도에는 참여하지만, 전면적인 변화를 기대하지는 않았을 것이다. 하지만, 참여가 누적되면서 변화가 찾아올 수 있는 기반이 마련된다. (# 1800년대 중반의 개정 내용에 대한 공부 필요함. 어떻게 왜 바뀌었는지)

물론 이 변화의 촉발점이 필요하다. 그 촉발점은 한 사람일 수도 있다. (*Webster라든가?) trigger가 당겨지고 나서 변화가 생겨나는 것과, 그것이 제도에 반영될 수 있는 것은, 또 다른 문제이다. 공동체 구성원들의 공동의 이해관계가 맞아야 하고, 서로 합의점을 찾을 수 있는 공동의 인식 지점이 필요하다. 그것이 2세기동안 이뤄졌던 것일 수 있다.

Private Bills 말고도 의회의 Reward나 왕립학회의 상 등의 다른 특허와 비슷한 기능을 하는 제도들도 이것에 기여했을 것이다. 이를 두고 특허제도가 당시에는 무용했다거나, 반대로 특허제도만이 성공적인 제도였다거나 하는 식으로 결론 내리는 것은 매우 성급한 생각일 것이다. 다만 '국가'라는 공식적인 기관이 마련한 '특허'라는 장이 안정적으로 이 시기동안 존재했기 때문에 다른 보완적인 제도들도 그 역할을 잘 다할 수 있었던 것이라고 생각해 볼 수 있다. H.Dutton은 "특허제도의 불완전함이라는 독특함 때문에 역설적으로 발명가들이 특허제도(만)을 이용하게 되었다" (MacLeod 책 서문에 있었던듯) 고 했는데, 특허 제도의 부족함을 메꿀 수 있는 보완이 분명히 있었던 것이다.

만약 특허제도가 이 보완책들의 장점을 모두 포섭해낼 수 있었다면, 법의 개정과 개선은 큰 의미를 가졌을 것이다. 하지만 과연 그랬을까? 잘 모르겠다. 물론 제도가 완벽할 수는 없다. 하지만, 법적 안정성을 최대한 유지하는 동시에, 실제 사회의 변화를 잘 반영하는 제도가 가장 이상적일 것이다. 지금 기술 발전은 영국 산업혁명에 비견할 정도로 급속하게 이뤄지고 있다. 이를 특허제도가 잘 반영할 수 있을 때 이상적인 기능을 하고, 법 제도가 생존할 수 있고, 더 나아가서 미래의 성공적인 Amendment로 이어질 수 있을 것이다. (2세기 동안 그랬듯이)

cf) 행위자 네트워크 이론 -> 이론적 틀로??

개인들의 인식 변화

A -> B

제도를 통한 제도의 평가와 발전의 누적

많이 담론에 참여하는게 좋은것인지 과연..?? 그게 발전인지..

기존의 과학사/과학철학에서 통용되는 지식 - “중세까지는 지식을 마치 ‘고귀한’ 것으로 생각했다가 이후에 그것을 축적(?)되는 것으로 생각하게 되었다? -> 그래서 지식의 성격이 다르게 바뀌었고, 전수도 이뤄지게 되었다?”

-> 과연 이게 맞는 주장인지 의심해 볼 필요가 있다. 정말 정설이 맞는지? (어떤 사료들이 이 주장을 지지하고 있는지 확인해보고, 나름의 반박 가설과 이를 지지하는 자료를 찾아보기)

(궁금증) 사람들의 지식에 대한 인식 (ex. 고귀, 고결 -> 축적)이 달라졌다는 것을 보여주는 (1차) 자료는 무엇인지? 어떤 서적이나 글귀를 통해 아는 것인지? 한 두 가지 책으로 아는지?

-> 아마 지식의 역사를 다룬 단행본 같은 것에 자세히 나올듯 (두갑쓰 추천도서 참고??)

-> “어떻게 사람들의 인식의 변화를 확인할 수 있는지?”

나와는 관계가 없던 제도가, 나와 밀접한 실제적인 ‘관계’를 맺는 것.

-> 법원에 소송도 하고, 의회에 요구도 하고, 특허 기간을 늘려달라거나 범위를 넓혀달라는 등의 제도의 변화나 변형에 대한 능동적인 요구도 하게 되면서, 보다 active해짐.

‘재산권’에 대한 자각, 의지, 인식으로?

-> 내가 진짜 적극적으로 이용해야 할 제도라고 진심으로 인지하게 됨.

(국가, 의회도 그냥 절대적인 ‘왕’이라는 절대 복종해야 하는 존재가 아니라 관계를 맺을 수 있는 하나의 ‘인격’으로 생각하게 됨?)

-> 이래서 결국 ‘비판’과 ‘개정’의 단계까지도 이어지게 되지 않았을까? (1800년대에?)

** (논거) 시대적, 거시적 변화가 있더라도, 미시적인 사회 구성원들의 인식의 변화가 없어서 제도가 시대를 따라오지 못 하고, 제도의 변화가 일어나지 못 한 역사적 사례를 제시하고, 이를 특허법, 제도의 경우와 비교하기. -> 특허법 제도는 인식적인 변화가 있었음.

형식이 없는 내용은 없음. 하지만 형식이 너무 고착화되는 문제는 분명히 있음. (현대의 특허법?) -> 본말전도가 일어날 수 있다.

새로움, 발명, 혁신은 정말 ‘경쟁’에서 나오는가? ‘협력’에서 나올 수는 없는가?
서로 다른 사람들과의 상호작용 과정 - ‘경쟁법’ ‘독점금지법’ ...

개별성이 전체를 파괴할 수 있다. (“인격은 기본적으로 개별성을 의미한다 - 우연성 (contingency <-> 필연성”) (“인격(person), 개인이 참으로 되려면, 참 된 자유와 선택권이 있어야 한다.) (“그러나 개별성, 개인의 자유와 선택의 보장은 전체의 조화와 이성의 통일에 위협이 된다.)

처음 (특히) 제도를 만들 때, 의회의 사람들도 잘 몰랐을 것. 예상을 충분히 못 했을듯.

- 일단 왕권을 견제하기 위해 만들었던 법, 제도

(-> cf. 현대에는 '왕'과 같은 견제의 대상이 없어서 제도가 변질? / 그런 대상이 있는지?)

Intro.에서 유력한 가설들(과 이를 지지하는 학설, 이론, 자료들을) 제시하고 의문 제기하기.

-> 지식의 성격을 다르게 보기 시작했고. 그러면서 지식, 기술 사용이 늘어나게 되었다거나

-> 기록 문화가 확산되었다거나.

-> 르네상스가 도래했다거나.

-> 어느 정도의 반박이 이뤄져야됨. / 같은 text 같은 자료를 다른 각도에서도 충분히 해석할 수 있다는 것을 보여주는 것만으로도 어느 정도 충분할듯. 엄밀한 논박까지는 못 가더라도.

'탐욕'이 어떻게 가능했는지?

탐욕을 통제하는 제도로서의 특허법? - (탐욕을 충족할 제도적) 권리를 누리는 대상의 확대

- 왕권과 결탁한 자들(길드, 소상공인 등) -> 다른 다양한 자들까지 확대

특허 대상의 품목, 범위의 다양성이 Statute of Monopolies 제정 이후 증대 증가??

-> 내용적 check 필요. / 기술, 발명 자체에 대한 check가 필요함.

(-> MacLeod 책에서, 그 다양성의 '경제적' 측면에 대해서 제시한 바 있음. 분류한 바 있음)

세속화의 과정이 이뤄짐? 개인이 성장함?

'개인화'의 대가가 분명 생겨났음.

국가 중심의 집중적인 체제에서 분산, 탈중심화가 일어남. (공법 -> 사법_)

-> 포기하게 되는 것들이 생겨난다. 대가를 치르게 된다. (왕권을 견제하는 대신에...)

-> 하지만 포기한 것들에 대한 대안도 제시한다. 문제를 인식하면서.

개인들과의 연결과 상호작용의 과정을 통해?

-> 특허권수 자체는 적었지만, 이 시기의 제도가 오히려 (현대보다) 더 이상적이었다?

오늘날의 우리에게 대안(의 가능성)을 제시한다?

// 사법-> 공법화 되면서는? - 개인에 대한 무시? 존중 안 하고 신경 안 씀? - 이것의 시기는?

특허건수가 반드시 많을 필요는 없음. (?) (우리나라의 양적 늘리기와 연결?)

-> 거시발명(혁신)을 유도할 수 있는가?

-> 그 사회, 그 인간들과 직접적으로 연결되는, 이 연결을 위한, 이들의 필요를 채우는 기술인가?
가 더 중요한 듯 하다. (cf. '필요'의 허구에 대해서는 <기술의 진화>에서 기각한바 있음) (-> 사람, 인격이 무시되고 기술이 우선시되는 사회의 도래 - <기술과 문명>, 머포드) (사람을 대상화)
- 예를 들어, 실제 사용하지 않는 (일본) 발명품 같은 것들은 질적으로 너무 떨어짐. 양적 기여뿐

“대안을 제시한다.”

-> 특허제도에만 국한되지 않는 다양한 대안적 제도들

-> 특허건수가 많을 필요가 없다. 필요한 특허만 허용, 허가, 제한 by 정부(의회)?

-> 사회적 유용성은 더 높을 수도 있다. - 더 많은 사람들에게 (사회에) 혜택이 돌아갈 수 있음
(특허법의 '조문적' 의의)

-> 구체적인 특허 사례들 / 의회 문서들 / (재판부 문서들) 들어서 제시하기

처음에는 그래도 (형식적이든 어쨌든) patent의 '목적'이 국가나 공동체를 위한 것이었는데,
(Benedict Webb처럼, 그래야 국가가 허락해주니까)

이후에는 점차 '개인'의 이익만을 위한 것이 됨. (적어도 20년은) -> 점차 자기사랑으로 더욱!

(돌아보면, 이게 가장 처음 문제의식) 사실 법조문은 마치 전체 사회를 위한 것처럼 위선적으로 적혀있지만, 한번도 그랬던적이 없었던 것이다. 다만 '왕'이나 주변 귀족에서, 그 범위가 점차 넓혀졌던 것일뿐. 사회 전체에게 혜택이 과연 돌아갔는가는 조금 의문이 든다. 물론 당연히 혜택이 어느 정도 돌아갔지만...

특허가 '국가'와 '공동체'를 위한 것이었던 때, (cf. 현대의 특허 문헌(출원 명세서, 법정 기록물, 국회 안건이나 법 개정 건의안? 은 어떤지 궁금하긴 함)

그래도 이 때는 '통제'는 가능했지 않았나? 뭔가 장점도 분명 있지 않았을까?

물론 품목 자체는 왕의 것이었지만... 적어도 왕과 집권 세력은 충분히 호화를 누렸다거나

국가(왕실)에 대한 반발, 통제 등으로 생겨난 제도와 법 으로서의 특허법.

-> 그 부작용? 개인과 국가가 너무 멀어짐(?)

1624년 제정 이전의 1621년, 또는 그 이전의 판례들도 다 찾아보기

개정 과정은 어땠는지 찾아보고 비교하기. (1621~1624년 논의 vs. 183~40년대 논의 - Webster가 어떻게 주도해서 이끌었는지 살펴보기 - 의회 기록?)

어떻게 특허 기간이 14년에서 20년으로 늘어나게 됐는지도 논문들, 기록들 찾아보기.

Yet there is no evidence that any patent was refused or voided, in this period, on the ground of technological displacement of workers, and only the most conscientious of law officers, John Somers, went so far as to investigate a patent application which appeared to threaten unemployment.¹⁰ Some interested parties clearly thought more control should be exercised. The weavers and woolbeaters of Colchester expressed their surprise in 1733 that John Kay had been allowed a patent for his wool-dressing engine and shuttle which, he claimed, could do the work of four and two men respectively.¹¹ This more casual attitude, contrasting markedly with Coke's strictures, may well reflect changes in governmental perception of England's economic circumstances and needs during the course of the seventeenth century: population pressure had eased, markets had widened, and the economy had shown itself resilient in the face of disaster in 1665-7. As Joan Thirsk has said: 'fear that a million mouths could not be fed no longer haunted men like a spectre. They saw rather a million pairs of productive, busy hands'.¹² It was, however, well

영국 정부나 경제 상황과 필요에 대한 반응이 변했다

논문에 들어갈 문장들

- (Intro. 선행연구) 이 시기와 이 분야에 대해 주목한 1980년대의 두 사람, Harold Dutton과 Christine MacLeod는 특허에 대해 긍정적이었던 시기에 살았다. (특허청 자료, p.49 4절. 소결 문단1부터)

- 이후 특허 제도에 대한 최근의 연구들 중 이 시기의 역사적 자료와 의미에 심층적으로 주목하는 두 사람, Sean Bottomley와 Philip Johnson은 새로운 문헌들을 발굴하고, 정리하고, 해석하고 있다. 이들이 연구를 진행했던 시기인 2000~2010년대는 특허에 대해 부정적인 시각이 커져가는 시기에 살았다? (사실 어떤 시기에 살았느냐가 연구의 방향성을 결정지었는가? 또는 그렇게 결정지은 것이 어떤 의미를 가지는가? 의 문제에 대해서는 고민 필요하다)
(내가 연구를 한 2010년대는 Patent Troll 특허괴물의 문제가 대두되었던 시기)

- 특허청 자료 <특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구 - p9.

“19세기 말 이래, 특허제도에 대한 엄격한 비판은 특허 독점권의 폐해를 지적하는 것이 주를 이루었다. (중략 많이). 유럽 각국에서 강제실시허락제도의 정착으로 인해 특허 독점권의 폐해에 대한 비판이 점차 약해져 가는 것과 동시에, 특허제도 옹호의 움직임이 일어나기 시작하였다. 무엇보다도 이 강제실시허락제도는 빈의 공업소유권 국제회의의 개최 계기가 되었다. 결정적으로 영향을 준 것이 1873년에 유럽을 습격한 대공황이었다. (중략) 이 대공황은 특허라는 관점에서만 보면 큰 역할을 하였으며, 대공황에서 나온 기업보호의 필요성, 무역에 있어서 관리 및 발명의 보호 등의 여론이 중요하게 인식되었다.

- 특허청 자료, p.49

“지식기반 경제사회에 있어서 지식재산은 성장을 위한 자유 자원으로 인식되어 왔으며, 특허 보호대상 및 범위의 확대는 신기술 개발 및 관련 연구에 대한 유인을 제공한다고 생각되어 왔다. 이러한 인식은 1970-80년대 정책입안자들과 정치가들을 비롯하여 여러 경제학자들에 의해 법률적이고 경제적인 근거와 토대를 마련하는 기초가 되었다.
그러나 20세기에 접어들면서(아마 21세기를 말하는 것일듯), 과학기술의 발전과 경제성장간의 연관관계에 대하여 공공재와 지식의 사유화가 반드시 사회 전반의 이익에 부합하지 않을 수 있다는 반론이 제기되기 시작하였다. 지재권 특히 특허권의 독점적 활용이 강조되면서 특허소송 및 라이선싱을 통한 로열티 및 비용의 증가는 후속 혁신을 저해하고 있다.

ANT 도입 들어가기 전 정리

- 선행연구는 다음과 같은 두 개의 방법적(?)인 한계를 가진다.

- 1) 사회 제도가 기술에 영향을 미쳤듯, 기술이 제도에 영향을 미칠 수 있음을 간과하고 있다.
dualistic한 부분에 대해 간과하였다.
- 2) '개인'들 간의 상호작용에 대해 특허제도의 발전에 있어 충분히 서술하지 않고 있다.
- 3) 공적 행위자와 사적 행위자, 과학기술에 대해 각각은 고려가 이뤄졌으나 이들이 만들어낸 네트워크, 시스템 전체와, 여기서 이뤄지는 상호작용에 대해서 충분히 고려되지 않았다.

한국과 같이 과학기술의 발전의 단계가 독특하고 특수한 역사적 경우에 있어서
과학기술의 변화가 특허 제도에 어떠한 영향을 미쳤는지 분석해본다면
특허 제도가 과학기술의 발전을 얼마나 충분히 쫓아가지 못 했는지,
과학기술이 특허 제도를 얼마나 충분히 이용하지 않았는지 등의
한계점에 대해서도 파악할 수 있을 것이다.

특수한 형태의 한국의 '과학기술제도' '지적재산권제도' 에 대한 고민

- **현상**: ✓ 특허가 17-18세기 동안 양적으로 출현이 정제되어 있다가 19세기에 이르러 폭발적으로 증가함.
- ✓ 17-18세기 동안 특허법/제도가 의회나 국가기관에 의해 **개정/개선되지 않음** (법은 언제, 왜 개정되는가?)
- ✓

- **원인**: ✓ 대대적인 법 개정의 '필요'가 없었음
- 왜 18C 전반에 걸친 engine 등 많은 발명에도 특허법은 비로소 19C 초반, 1840년 여정에 개정되었을까?
→ 단절의 time delay??
→ **법정사들 (Lord of 상법적 자치?)**과 **Legislators**들의 상충작용을 통해 법인의 제정까지 이어졌을까?
(Link: T. Webster)

- ↳ 입법자 / 사법기관... 등이 필요하지 X (정제인 호칭)
 - ↳ 과학기술자, 발명가가 필요하지 X
 - ↳ 일반 대중들이 필요하지 X
- ✓ 작은, 소소한 개정이나, 실제 법의 '실시' 과정에서는 변화가 있었으나 그것이 부각되지 않음 (Sean vs MacLeod?)
+ Dutton
- ✓ **개인**들의 실제 입법 (private act)이 있었고
개별 사례들에 대해서는 법 제도가 다른 적용을 함 (상조작물?)
- ✓ 19C 이전에는 비싼 특허 등록 비용을 지불하면서까지 특허를 권을 벌 만한 기술 / 경제적 유인... 이 없었다거나?
- ✓ 사실 특허법과는 큰 관계가 없이 당대에 기술적인 혁신이 크게 일어나서 기술이 발달했는데, 단순히 특허제도를 기술자, 발명가들이 이용했다거나! (기술의 질, 양 ↑ → 특허출원 ↑)



List of British innovations and discoveries

한글



The following is a list and timeline of [innovations](#) as well as [inventions](#) and [discoveries](#) that involved [British people](#) or the [United Kingdom](#) including predecessor states in the [history of the formation of the United Kingdom](#). This list covers innovation and invention in the mechanical, electronic, and industrial fields, as well as medicine, military devices and theory, artistic and scientific discovery and innovation, and ideas in religion and ethics.

Engineers during World War Two test a model of a Halifax bomber in a wind tunnel, an invention that dates back to 1871.

ref. of MacLeod, IIR 21.

The [scientific revolution](#) in 17th century Europe stimulated innovation and discovery in Britain.^[1] Experimentation was considered central to innovation by groups such as the [Royal Society](#), which was founded in 1660. The English patent system evolved from its medieval origins into a system that recognised intellectual property, this encouraged invention and spurred on the [Industrial Revolution](#) from the late 18th century.^[2] During the 19th century, innovation in Britain led to revolutionary changes in manufacturing, the development of [factory systems](#), and growth of transportation by railway and steam ship that spread around the world.^[3] In the 20th century, Britain's rate of innovation, measured by patents registered,^[4] slowed in comparison to other leading economies.^[according to whom?] Nonetheless, [science and technology in Britain](#) continued to develop rapidly in absolute terms.

[2] Leaffer, Marshall A. (1990). "Book Review. [Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660–1800](#)". Articles by [Maurer Faculty \(666\)](#); MacLeod, Christine (1988). [Inventing the industrial revolution : The English patent system, 1660–1800](#). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521893992.

Contents

17th century

1605

- [Bacon's cipher](#), a method of [steganography](#) (hiding a secret message), is devised by Sir [Francis Bacon](#).^[5]

1614

- [John Napier](#) publishes his work *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio* introducing the concept of [logarithms](#) which simplifies mathematical calculations.^{[6][7]}

1620

patent & Individual(ism)

- patent law 자체가 statute of Monopoly 이다
" first inventor "에게 특허권을 주는 것이 보다 엄격해지면서,
'개인'에 대한 인식과 인정도 더욱 법·제도 안에서 분명해졌나??

특허법의 독특한 특성 / 만해시
첫째 권리자를
취원하게 함

* 각 국가의 사회 시스템에 따라 다른 (각자에게 필요한) 특허법
제도가 필요하다. ⇒ 다가서 지금의 글로벌화와 그 속에서
추진, 진행되고 있는 특허법의 통일화 등은 적절하게 한다?

12.12.27 필요한 수도 0

→ 길드원이나 도제공 같은 사람들은
특허제도를 어떻게 인식했고
어떻게 사용했는지 ...

영국 산업혁명 시에는

특허권의 가치가 미미하고 불안하여 연구개발 행위보다는 학습효과가 더 중요했을 것이다. 인적자본의 축적, 특히 학교교육은 빈약했다. 도제제도나 현장실습 등을 통해 두터운 숙련공 층을 형성한 것이 미시발명에 비교우위를 가져왔다고 볼 수 있다. 내생적 성장이론의 유용성은 20세기의 경험을 설명하는 데 더욱 크다.

토하서자그현

PRIVATE PATENT LEGISLATION

HEARING

BEFORE THE

SUBCOMMITTEE ON COURTS, CIVIL LIBERTIES,
AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

OF THE

COMMITTEE ON THE JUDICIARY
HOUSE OF REPRESENTATIVES

NINETY-EIGHTH CONGRESS

SECOND SESSION

ON

PRIVATE PATENT LEGISLATION

H.R. 2882

SEPTEMBER 13, 1984



Printed for the use of the Committee on the Judiciary

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON : 1985

44-836 O

private act/bill/law
patent legislation은

과거에만 있었던것이 X,
지금도 시도들이 있고,

patent law를

Private VS public

law로 보는 것에 대한
사각 차이가 여전히 존재한다.

✓ 그렇다면 과거에는 어떤했는가?

✓ 어떻게 현재로됨으로 변모했는가?

✓ 어떤 방향으로 나아가야 하는가?

✓ private은 훨씬 나쁜가?

↳ 현재의 patent system의 흐름

→ efficient technology transfer
(by the self-enforcement trait of
private law)

· 법 '제도'를 대하는 자세의 차이

- 법 제도를 '만드는' 아 '고치는' 이유, 자세 ...
(대칭-)

→ ex) ✓ ① (1624) Statute of Monopolies

귀족들 → 왕 & 상대 당에 대한 저항 반발, 분노
발명가/과학자들
(↑ 중앙 Communication이 개입되어서 분노? 자기들의 이익에 중립적이 때문은 아님?)

✓ ② () Private Acts

귀족/입법가들 → SoM의 범위 내에서 수용 가능?
→ 본인들이 발명/과학으로 관련된 것 X?

✓ ③ (1842) ^{1st} Amendment of Statute
입법가/법조계 중사자 ...

✓ ④ (?) Patent system nowadays?

< Source >

재판 기록 / 입법부 기록

→ 제도, 법의 담당자들 / 경제학자 / 과학기술자 ...

} 한꺼번에
이들의 인식을
알 수 있는 source

특허법과 같은 재산권은 공정거래법이나 경제법적 관점에서 보기 보다는, 공법과 사법의 관점에서 볼 필요가 있다. (특수한 의미를 가진다.)

예를 들어 특허법이 따르는 '신의 성실의 원칙'
사적 legislation 이 이뤄지는 과정 등등